MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de aprobación del Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros

Cada legislatura aprueba el acuerdo «Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros», incorpora a su ley de catastro el estándar único, la valuación a valor de mercado y los mapas de valor del suelo, ordena interconectar el catastro con el registro de la propiedad inmueble y el registro público de comercio y adopta las garantías de privacidad de la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad».

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Fase I: después de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros», en paralelo con la ley nacional «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad».
Trámite: Según la constitución de cada provincia.

FUNDAMENTOS

La Provincia suscribió en el Consejo Federal del Catastro, creado por la Ley nacional N° 26.209, el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros. El Acuerdo fija un estándar común de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco geodésico oficial, una metodología común de valuación a valor de mercado y la publicación de mapas de valor del suelo por zona, y prevé la interconexión de los catastros con los registros de bienes. El proyecto aprueba el Acuerdo y lleva sus reglas a la legislación provincial de catastro. Ordena interconectar el catastro con el registro de la propiedad inmueble y con el registro público de comercio, y habilita el intercambio con los registros nacionales y con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), siempre limitado a la finalidad de cada registro. La integración de la información se acompaña de garantías de privacidad: acceso por finalidad y con usuario personal, autorización judicial para los usos ajenos a las funciones catastral, registral y tributaria, registro inalterable de cada consulta y derecho del titular a conocerlo. Los mapas de valor no contienen datos personales y cualquier persona puede pedir su revisión. Se fijan las metas de georreferenciación y valuación acordadas y la publicación trimestral del avance.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros, suscripto el [fecha] en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley nacional N° 26.209, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. El [organismo catastral provincial] es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Capítulo II – Estándares, valuación y mapas de valor

ARTÍCULO 3°.- Estándar de datos y georreferenciación. El catastro provincial registrará los datos de cada parcela conforme al estándar único aprobado por el Consejo Federal del Catastro y la georreferenciará en el marco de referencia geodésico oficial establecido por el Instituto Geográfico Nacional. Modifícase en este sentido el [artículo pertinente de la ley provincial de catastro].

ARTÍCULO 4°.- Valuación. Las parcelas se valuarán a valor de mercado, con el valor del suelo y el de las mejoras por separado, conforme a la metodología coordinada por el Consejo Federal del Catastro. Las valuaciones se actualizarán al menos una vez por año.

ARTÍCULO 5°.- Mapas de valor del suelo. La autoridad de aplicación elaborará mapas de valor del suelo por zona y los publicará en su sitio oficial y en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar la revisión fundada de un valor; la autoridad de aplicación resolverá dentro de los sesenta (60) días y publicará el resultado.

Capítulo III – Interconexión y registro patrimonial

ARTÍCULO 6°.- Interconexión. El catastro provincial, el [registro de la propiedad inmueble de la Provincia] y el [registro público de comercio de la Provincia] se interconectarán entre sí y con los registros nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al estándar del Acuerdo y mediante servicios digitales interoperables, dentro de los doce (12) meses de la vigencia de la presente. La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial.

ARTÍCULO 7°.- Datos de la Provincia. Los datos catastrales y registrales provinciales que integren el registro patrimonial seguirán bajo la responsabilidad de la Provincia, que es la única autorizada a modificarlos.

Capítulo IV – Garantías de privacidad

ARTÍCULO 8°.- Garantías. El acceso a los datos personales de los registros interconectados se rige por la Ley nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por estas garantías: a) cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo consentimiento del titular; c) cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; d) el titular puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones de la Ley nacional N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Responsabilidad. El acceso o uso de datos en violación del artículo anterior constituye falta grave del agente, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal y de las sanciones de la Ley nacional N° 25.326.

Capítulo V – Metas y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Metas. La autoridad de aplicación acordará con el Consejo Federal del Catastro el cronograma para que las parcelas urbanas de la Provincia estén georreferenciadas y con valuación actualizada al 31 de diciembre de 2028 en la proporción acordada, y todas las parcelas, urbanas y rurales, al 31 de diciembre de 2029, y publicará el avance cada trimestre.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a celebrar con el Estado nacional los convenios de transferencia de financiamiento para inversión de capital en el catastro previstos en el Acuerdo. Los demás gastos se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 12°.- Municipios. Invítase a los municipios con catastro propio a adoptar el estándar y las garantías de la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.